

1527000-13.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Ka passou por diversas vezes durante o roubo em frente a casa da vítima e mencionou que a rua em que fica a residência da ofendida é pouco movimentada. Assim, considerando todos os elementos constantes dos autos, produzidos tanto em solo policial, quanto em Juízo, inequívoco que o ora acusado figurou como um dos autores do crime de roubo perpetrado contra a ofendida. Com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527000-13.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527000-13.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2222550/2021 - 14º D.P. PINHEIROS, 14112348 - 14º D.P. PINHEIROS, 4255/21/314 - 14º
D.P. PINHEIROS, 2222550 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

DANILO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

DANILO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, c.c. artigo 29, caput e artigo 70, caput, todos do Código Penal, porque teria, supostamente, no dia 12 de agosto de 2021, por volta das 11h55min, na Rua Oquir, nº 370, Alto de Pinheiros, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e previamente ajustado com

pelo menos outros quatro indivíduos até o momento não identificados, subtraído para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência física contra as vítimas Maria da Solidade de Jesus e Isabella Maria Lemos Costa, um aparelho celular LG, de propriedade de Maria da Solidade de Jesus, bem como um Laptop IPAD, 15 unidades de bijuterias e joias, dentre elas um anel de outro e brilhantes, três relógios de pulso, sendo dois da marca Rolex e um da marca Cartier, além de pequena quantia em moeda estrangeira, pertencentes à Isabella Maria Lemos Costa.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2021 (fls. 66/68).

O acusado foi regularmente citado (fls. 166), tendo a Defensoria Pública ofertado resposta à acusação em seu favor às fls. 195.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as duas vítimas, uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a parcial procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, excluindo-se, porém, o concurso formal de crimes, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o patrimônio de Maria da Solidade não foi atingido. Opinou, ainda, acerca da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com a improcedência da denúncia, em razão da insuficiência de provas para sustentar uma condenação.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento de que a participação do acusado foi de menor importância; o afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, a qual não foi apreendida; o afastamento do concurso formal de crimes; a fixação de regime inicial diverso do fechado e a concessão ao acusado do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente em parte, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13; relatórios de investigação de fls. 18/33, 77/148 e 241/326; documento de fls. 328/329; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido crime, outrossim, ficou demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

Ao ser interrogado nesta data, o acusado Danilo Guilherme Rodrigues de Oliveira confessou parcialmente a prática do crime. Disse que trabalhava como motorista de aplicativo e conheceu um rapaz uns dias antes dos fatos, tendo mencionado para esse rapaz que fazia também corridas particulares, caso precisasse. Aduziu que tal rapaz lhe telefonou e perguntou o que iria fazer pela manhã, tendo lhe confiado que "trabalhava" com furtos a residência e lhe oferecido a quantia de R\$ 300,00 para dar voltas no quarteirão, durante o crime, e avisar caso notasse alguma movimentação estranha perto da casa vítima. Alegou que aceitou a proposta e que deu algumas voltas no quarteirão, não tendo, porém, sequer saído do carro. Asseverou que a vítima não lhe reconheceu hoje, pois não entrou na casa. Disse que o rapaz não lhe contou que seria um roubo, mas sim um furto. Proferiu que é mentira do policial que foi encontrado um anel roubado da vítima na sua casa. Alegou que o celular que estava no seu carro era de um passageiro que tinha esquecido o aparelho. Esclareceu que o caderno apreendido lhe foi dado pelo rapaz que disse que realizaria o furto, pois nele continha alguns endereços, tendo esse rapaz pedido para que fosse avisado, caso passasse na frente das casas ali mencionadas e visse que elas estavam vazias. Não soube dizer o nome desse rapaz, sendo que o chamava de RN. Disse que recebeu os R\$ 300,00 que lhe foram prometidos e que trocou de carro na locadora, porque o RN depois comentou que tinha vítima dentro da casa, tendo ficado assustado.

A versão do acusado, contudo, absolutamente inverossímil, não se sustenta frente

ao firme e coeso conjunto probatório amalhado aos autos. Senão vejamos. Isabella Maria Lemos Costa relatou que, no dia dos fatos, estava em casa, trabalhando e que, ao descer para almoçar, foi abordada no final da escada por dois indivíduos armados, muito truculentos, os quais já colocaram a mão em sua boca. Mencionou que informou para eles que não iria reagir. Disse que havia mais três indivíduos com a passadeira e com a diarista Maria. Relatou que os roubadores pegaram seu celular, pediram a senha e perguntaram onde estavam os bens. Afirmou que mostrou seu armário, onde tinha um cofre com joias de família, relógios e a quantia de um mil euros. Aduziu que foi levada para a sala, onde ficou com suas funcionárias e com mais um ou dois indivíduos armados. Informou que os roubadores ficaram cerca de uma hora e meia em sua casa. Proferiu que foram amarradas e colocadas no lavabo e que então os assaltantes foram embora. Esclareceu que conseguiu chamar uma pessoa, que as soltou, uma vez que o portão acabou ficando aberto. Explicou que, para ingressarem na casa, dois roubadores tocaram a campainha e simularam uma entrega. Disse que Maria abriu o portão para receber e, quando entregaram um papel para ela assinar, renderam Maria e entraram. Explicou que eles deixaram a porta aberta e que mais três indivíduos entraram. Disse que os assaltantes sabiam seu nome e o nome do seu marido. Proferiu que viu o caderno apreendido na casa do réu e que seu endereço e seu nome estavam lá. Informou que conseguiu recuperar somente um anel subtraído com a pessoa que foi presa. Explicou que o celular da Maria não foi subtraído, tendo os roubadores apenas escondido o aparelho, o qual foi localizado mais tarde, sendo que de suas funcionárias nada foi subtraído. Disse que não reconheceu o réu na Delegacia. Afirmou que, pelo sistema de vigilância do vizinho, notou que um mesmo carro passou por cinco ou seis vezes no local durante o período do assalto, o que chamou a atenção da polícia. Aduziu ter notado que os assaltantes recebiam constantes ligações onde eram passadas informações relativamente ao lado de fora da casa. Asseverou que conseguiram anotar a placa de tal carro e descobriram que era um veículo alugado. Relatou que foram atrás do automóvel e conseguiram localizar o ora réu. Reconheceu como seu um anel apreendido na residência do acusado. Esclareceu que ficaram presas uns 10 ou 15 minutos dentro do lavabo e que foram muito ameaçadas durante o assalto. Estimou seu prejuízo em R\$ 200.000,00, no mínimo, pois cada relógio custa na faixa de 10.000 ou 15.000 dólares. Não reconheceu nenhuma das pessoas que foram apresentadas nesta data como sendo um dos assaltantes que entraram em sua casa.

Maria da Solidade de Jesus, por sua vez, afirmou que a campainha da casa tocou e foi atender, tendo o homem afirmado que era uma entrega para Isabela e Francisco. Disse que, como o homem falou o nome de seus patrões, abriu o portão para receber e já foi rendida por um indivíduo, tendo chegado o segundo logo em seguida e os dois entrado na residência, colocando uma arma em sua costela. Afirmou que ficaram na sala com dois rapazes e que logo na sequência entraram mais dois. Asseverou que, em dado momento, Isabella desceu e foi rendida na escada. Esclareceu que nada de sua propriedade foi subtraído. Disse que a Márcia também foi rendida posteriormente e ficou consigo na sala. Explicou que seu celular não foi roubado, mas apenas escondido na cozinha. Proferiu que não chegou a ir na Delegacia quando o réu foi preso. Não reconheceu nenhuma das pessoas que foram apresentadas nesta data como sendo um dos assaltantes.

Por fim, a testemunha policial civil Douglas do Vale proferiu que receberam o boletim de ocorrência relativo aos fatos em tela, foram até a rua e solicitaram imagens das residências vizinhas, sendo que por meio delas chegaram nas placas do Ford KA. Disse que apuraram que tal carro era de uma locadora e conseguiram descobrir quem tinha locado o veículo, sendo ora réu, o qual já tinha trocado de automóvel. Afirmou ter jogado no Cepol as placas do novo carro que estava em poder do acusado, o que viabilizou sua localização e abordagem. Relatou que perguntaram ao acusado se ele sabia porque estava sendo abordado, tendo ele de pronto confessado a prática de furtos e que tinha pertences dos crimes em sua casa. Asseverou que foram para a residência do réu, onde localizaram um anel de uma vítima e um celular que foi reconhecido por outra vítima. Aduziu que na casa do acusado ainda encontraram um caderno com diversos endereços e CPFs, o qual foi apreendido. Disse que pesquisaram no sistema e, com a quebra do sigilo telefônico

do réu, viram que alguns dos endereços constantes do caderno também estavam no celular e constavam no sistema da polícia como sendo vítimas de crimes. Proferiu que o endereço da vítima destes autos também constava do caderno apreendido. Esclareceu que o próprio réu forneceu o endereço dele e autorizou o ingresso da polícia no local, tendo ele apenas solicitado que esperassem o filho sair para então ingressarem no local. Afirmou que a esposa do acusado presenciou a entrada policial e também forneceu acesso ali. Disse que o réu apenas ficou em silêncio após o encontro do caderno e dos bens produtos dos crimes, os quais estavam no interior do quarto dele. Asseverou que não conhecia o acusado de antes. Esclareceu que o Ford Ka passou por diversas vezes durante o roubo em frente a casa da vítima e mencionou que a rua em que fica a residência da ofendida é pouco movimentada. Assim, considerando todos os elementos constantes dos autos, produzidos tanto em solo policial, quanto em Juízo, inequívoco que o ora acusado figurou como um dos autores do crime de roubo perpetrado contra a ofendida. Com efeito, não foi ele um dos indivíduos que ingressou no interior da residência da vítima e efetuou a subtração dos bens. Contudo, a instrução processual deixou claro que o ora réu agiu em concurso e com unidade de designios com as demais pessoas que ingressaram na residência de Isabella, havendo nítida divisão de tarefas entre os roubadores que participaram do delito, cabendo a Danilo a importante tarefa de vigiar a parte externa da residência e informar àqueles que estavam em seu interior acerca de qualquer movimentação estranha ou eventual aproximação policial, incumbência esta de extrema importância para o sucesso da empreitada criminoso, na medida em que permitiu a saída de todos os agentes do local, em poder de todos os bens que escolheram dali subtrair, sem qualquer tipo de intercorrência, tanto assim, que praticamente nenhum bem subtraído foi recuperado, mas apenas e tão somente um único anel.

Desse modo, absolutamente inviável o acolhimento da tese defensiva de que a participação do acusado teria sido de menor importância tal como sustentado. Da mesma forma, não merece credibilidade a versão do acusado de que acreditou que apenas estava ocorrendo um furto no local e que somente recebeu R\$ 300,00 para passar pela rua, pois, se assim o fosse, não teria ele trocado de veículo junto à locadora após os fatos em tela e tampouco teria sido apreendido em sua casa um objeto produto do crime de roubo perpetrado contra a vítima Isabella, consistente em um anel de ouro, não conseguindo o acusado justificar a presença de tal bem em sua residência, tendo ele se limitado a alegar que o policial mentiu ao dizer que tal anel foi apreendido em sua casa.

Ora, como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade, sendo certo que, na hipótese dos autos, não restou minimamente comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos que participaram da investigação, tendo o policial Douglas asseverado em Juízo que sequer conhecia o acusado de antes.

Nesse sentido, é farta a jurisprudência: "Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)" (TJSP - Apelação Criminal nº 0015511-39.2012.8.26.0577 - Des. Rel. De Paula Santos - j. em 05/03/2015).

Somado a isso, ainda vale ressaltar que, conforme se apurou pela quebra de sigilo telefônico do réu, em mensagens trocadas entre ele e a mãe de seu filho, contato "Mo S2", ela diz para o ora acusado que "você não é nenhum rei dos assaltos. A casa cai. Mais cedo ou mais tarde" (fls. 269), sendo também possível notar que Danilo, em outra conversa, combina de praticar delitos com o contato "Surf", que diz que está "louco para chutar uma porta", ao que Danilo responde que ia buscar o veículo de tarde e que já iria colocar insulfilm no mesmo dia (fls. 265).

Desse modo, comprovadas à saciedade autoria e materialidade do crime de roubo em tela, de rigor um desate condenatório em desfavor do acusado, não havendo que se falar em prolação de um édito absolutório por insuficiência ou fragilidade de provas, como pugnado pela combativa Defesa, ou mesmo em participação de menor importância do ora acusado, nos termos do acima explicitado.

Como bem ressaltou o Excelentíssimo Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, ao relatar o Recurso de Apelação nº 000067440.2009.8.26.0526, "Não se trata de condenação por presunção. A certeza plena e incontestável é impossível de ser alcançada em qualquer processo criminal. A instrução visa colher elementos suficientes para que o julgador possa formar o seu convencimento; prova suficiente nada tem a ver com mero arbítrio, pois o Magistrado tem o dever constitucional de fundamentar suas decisões. O que não se concebe é brincar com absolvição por insuficiência de provas a criminosos que, de forma ardilosa, tentam ludibriar a verdade e, por via de consequência, a Justiça" (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal - j. 10/11/2011).

A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo deve ser reconhecida, eis que a vítima e a testemunha presencial confirmaram em Juízo que os assaltantes estavam armados, tendo o roubo sido perpetrado mediante a efetiva utilização de armas de fogo, as quais foram-lhes exibidas ostensivamente, de forma a criar o receio de sua utilização.

Frise-se que, muito embora já tenha decidido em sentido contrário, entendendo pela não configuração de referida majorante quando a arma não é apreendida e periciada, certo é que, diante da superveniência da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 315, do CPP, trazendo em seu parágrafo segundo, inciso VI, que se considera não fundamentada a decisão ou sentença que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, passo a me curvar ao entendimento amplamente majoritário esposado pela jurisprudência pátria, para reconhecer tal causa de aumento de pena, quando firme a palavra da vítima em afirmar sua utilização para perpetração do delito de roubo, tal como ocorre na hipótese em tela.

Nesse sentido: "(...) Com efeito, para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia técnica do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras da vítima, em consonância com o depoimento judicial de testemunha, tal como no caso dos autos. (...) A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido, destaco: 'CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF'. (STJ - AREsp nº 1577607 - Min. Rel. Nefi Cordeiro - Data da Publicação 16/12/2019).

A majorante do concurso de agentes, igualmente, deve ser reconhecida, na medida em que restou claramente demonstrada. Ao menos cinco eram os agentes roubadores, os quais tiveram relevante envolvimento na subtração, havendo nítida divisão de

tarefas entre eles, conforme bem narraram vítima e testemunha presencial nesta data, de maneira que inviável seu afastamento.

Por fim, deixo de reconhecer o concurso formal de crimes, conforme, inclusive, foi pugnado por ambas as partes, na medida em que a instrução processual judicial indicou que não houve a subtração do celular de Maria, tendo os assaltantes somente escondido o celular dela no interior da residência, a fim de evitar que fosse usado durante a ação criminosa, de modo que somente o patrimônio da vítima Isabella restou violado.

Passo, então, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, diante da existência de duas causas de aumento de pena distintas, considero o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria, sendo mais grave e merecendo, assim, maior reprovabilidade, o fato do crime ter sido perpetrado por ao menos cinco indivíduos, o que, inclusive, diminui qualquer possibilidade de reação pelas vítimas. Nesse sentido: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES.

PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" (HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 1627406 / DF - Min. Rel Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO - 6ª Turma - DJe 28/09/2020 - destacou-se). Ademais, também há que se valorar a culpabilidade exacerbada do réu e o maior desvalor de sua conduta, tendo ele praticado crime muito mais grave do que o comum para a espécie, na medida em que o roubo foi perpetrado em plena luz do dia, no interior de residência, esta considerada asilo inviolável pela Constituição Federal, tendo a vítima e suas funcionárias permanecido subjugadas por aproximadamente uma hora e meia por indivíduos armados, truculentos, que, conforme relatou a ofendida nesta data, proferiam ameaças o tempo todo, tendo elas ainda sido amarradas e trancadas no banheiro, quando decidiram os agentes deixar o palco do evento, o que indica elevado grau de reprovabilidade da conduta.

Outrossim, impõe-se considerar o elevado prejuízo patrimonial suportado pela vítima, que, nesta data, estimou-o em mais de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo as consequências do delito extremamente danosas para a ofendida, que somente recuperou um anel e ainda teve sua residência, local de seu descanso e tranquilidade, absolutamente violada.

Por fim, há de se reconhecer o elevado grau de engenhosidade, preparo e premeditação que o delito envolveu, o que demonstra que é o acusado criminoso habitual, verificando-se que os agentes alugaram um carro para a prática delitiva, o qual foi posteriormente trocado, mantendo eles ainda um caderno, contendo não só o endereço da vítima em tela (fls. 274), como também diversos outros endereços de vítimas potenciais e de vítimas de crimes já perpetrados, além de anotações a respeito de seus nomes e telefones (fls. 294).

Nesse lastro, considerando todos os fundamentos acima expostos e mais uma vez lembrando que a empreitada criminosa contou com ao menos cinco indivíduos, tendo quatro deles efetivamente ingressado no interior da residência da vítima, em plena luz do dia, entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime sub judice o aumento da sanção do acusado em 1/2 (metade), perfazendo pena de 06 (seis) anos de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas, sendo que deixo de reconhecer a confissão, uma vez que esta foi apenas parcial.

Na terceira fase da fixação, aumento a sanção do acusado no patamar de 2/3 (dois terços), em virtude da presença da causa de aumento de pena prevista no inciso I,

do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, conforme alhures fundamentado, perfazendo sanção final de 10 (dez) anos de reclusão, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, arbitrados no mínimo legal à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do acusado.

Deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, diante das circunstâncias concretas do delito em testilha, bem como em estrita observância à regra do artigo 33, § 2º, alínea "a", do CP.

Absolutamente inviável a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, eis que o artigo 44, do Código Penal, expressamente veda a aplicação de penas restritivas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, bem como considerando os acima explicitados e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderá o acusado recorrer em liberdade, devendo ser mantido na prisão onde se encontra recolhido, mostrando-se imperiosa a manutenção do sentenciado no cárcere não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública. Com efeito, o acusado praticou delito concretamente grave, em elevado concurso de agentes, com emprego de diversas armas de fogo, no interior da residência da ofendida, demonstrando os documentos juntados aos autos que vinha ele se dedicando de forma reiterada à prática de delitos (fls. 257/274), sendo, pois, concreto o perigo gerado por seu estado de liberdade. Recomende-se o réu, pois, na prisão onde se encontra recolhido.

Considerando o montante de pena ora fixado, não é possível se falar em aplicação do disposto no § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, não tendo sido observado o lapso temporal necessário para que pudesse haver qualquer modificação no regime inicial ora imposto ao réu.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos eventuais danos causados pelas infrações, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a denúncia para o fim de CONDENAR o réu DANILO GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso, I, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas pelo réu, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que defendido pela Defensoria Pública.

Publicada a sentença em audiência, saem dela os presentes devidamente cientes e intimados.

Oficie-se à d. Autoridade Policial para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nestes autos o cumprimento do quanto determinado às fls. 67, item "9".

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA